

1501015-64.2020.8.26.0248

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE EDUARDO DA COSTA

Comarca: Indaiatuba

Foro: Foro de Indaiatuba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/07/2022

... e socos para que dissesse que era tráfico. Na delegacia disse que era tráfico porque eles estavam do lado. Ainda é usuário.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Indaiatuba

Foro de Indaiatuba

1ª Vara Criminal

Rua Ademir de Barros, 774, . - Centro

CEP: 13330-130 - Indaiatuba - SP

Telefone: (19)38759114 - E-mail: indaiatuba1cr@tjsp.jus.br

1501015-64.2020.8.26.0248 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501015-64.2020.8.26.0248- CONTROLE 894/13

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

AgNALdo Rogerio Procopio

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE EDUARDO DA COSTA

TIPO PENAL: art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

I) O CASO

A denúncia contém o seguinte teor:

"Consta do incluso inquérito policial, que no dia 20 de maio de 2020, por volta das 11h40, na Rua Tamoio, n. 315, Jardim Carlos Augusto de Camargo Andrade nesta cidade e comarca de Indaiatuba, AGNALDO ROGÉRIO PROCÓPIO, qualificado a fls. 17, guardava e trazia consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Conforme apurado, o denunciado comercializava entorpecentes no referido endereço, quando guardas municipais, que realizavam patrulhamento de rotina pelo bairro, conhecido pela alta incidência de tráfico de drogas, o avistaram se abaixando e pegando no solo. Diante da conduta suspeita, decidiram

realizar a abordagem. Ao notar a aproximação dos guardas, AGNALDO tentou engolir as drogas que estavam em seu poder, quais sejam, 02 (duas) porções de maconha e 01 (um) tubete de cocaína. Em revista pessoal foi localizada a quantia de R\$ 62,50 em notas fracionadas e um aparelho celular. Questionado pelos guardas municipais, admitiu que estava comercializando drogas no local. Na Delegacia de Polícia, perante a autoridade policial, novamente confessou a prática delitiva, afirmando que, no momento da abordagem, havia chegado um cliente, de forma que se abaixou para pegar o entorpecente e realizar a venda. Contudo, foi abordado pelos guardas. Admitiu, ainda, que a quantia encontrada em seu poder era proveniente da venda de outras porções de drogas. As substâncias apreendidas foram submetidas a constatação prévia (laudo a fls. 14/16). Diante do exposto, denuncio AGNALDO ROGÉRIO PROCÓPIO como incurso no artigo 33, "caput" da Lei n. 11.343/06 e requeiro que recebida e autuada esta, seja instaurado o devido processo penal, nos termos dos artigos 55 e seguintes da Lei n. 11.343/06, citando o denunciado e o interrogando, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e se prosseguindo no feito até posterior decisão condenatória."

II) ANDAMENTO PROCESSUAL

Denúncia recebida. Audiência de instrução realizada, com prova oral e interrogatório.

II.1) Alegações finais do Ministério Público

O Ministério Público requer a desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

II.2) Alegações finais da Defesa

A Defesa requereu a desclassificação para porte destinado ao uso do entorpecente.

III) FUNDAMENTAÇÃO

O laudo de exame toxicológico está a fls. 167/169.

No interrogatório, o réu disse que o entorpecente se destinava ao uso próprio. As testemunhas ouvidas em juízo confirmaram que as drogas foram apreendidas em poder do réu.

No interrogatório, o acusado negou a prática delitiva, afirmando que ficou assustado na abordagem porque é usuário. Ele sofreu agressões e socos para que dissesse que era tráfico. Na delegacia disse que era tráfico porque eles estavam do lado. Ainda é usuário.

O caso é de desclassificação para o art. 28, "caput", da Lei nº 11.343/2006.

De acordo com o §2º do art. 28 da Lei de Tóxicos, "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente."

Acusado sem antecedentes criminais. O guarda civil não presenciou nenhum ato de comercialização. A quantidade é compatível com o uso próprio.

Diante dos fatos, havendo na posse do acusado menos de dez gramas de entorpecente, bem como não havendo o relato de qualquer ato efetivo de comércio, o caso é de desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

IV) DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONDENO Agnaldo Rogerio Procopio como incurso no art. 28, "caput", da Lei 11.343/2006.

A pena é a advertência sobre os efeitos das drogas, a qual fica efetivada pela própria intimação da sentença.

Oficie-se para a destruição do entorpecente. Se o caso, após o trânsito em julgado providencie-se a devolução dos valores monetários apreendidos nos autos.

Publique-se. Intime-se o Ministério Público. Intime-se o Defensor. Caso o(s) réu(s) esteja(m) assistido(s) por advogado(s) dativo(s), oportunamente, nos termos do Convênio firmado entre a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e OAB-SP, expeça(m)-se certidão(ões) de honorários e intime(m)-se.

Após o trânsito em julgado, ou caso confirmada a sentença em instância superior, arquivem-se os autos, oficiando-se para a destruição da amostra dos entorpecentes, bem como expedindo-se as comunicações de praxe.

Indaiatuba, 15 de julho de 2022

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA